

ANEXO 08

TERMO DE ACEITAÇÃO E PERMISSÃO DE USO DE ATIVOS

CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO DOS COMPLEXOS AEROPORTUÁRIOS CONSTITUÍDOS PELOS AEROPORTOS INTEGRANTES DO BLOCO NOROESTE E BLOCO SUDESTE.

[Handwritten signatures]

TERMO DE ACEITAÇÃO E PERMISSÃO DE USO DE ATIVOS

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, com sede social em Rua Iguatemi, 105, bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP – Brasil, CEP 01451- 011, inscrito no CNPJ/MF 05.051.955/0001-91, doravante designada ARTESP

e,

[CONCESSIONÁRIA], [QUALIFICAÇÃO], representada, na forma de seus atos constitutivos pelos Srs. [qualificação], com sede social [INDICAR], inscrito no CNPJ [INDICAR], doravante designada Concessionária,

Têm, entre si, justo e contratado o presente Termo de Aceitação e Permissão de Uso de Ativos ("Termo"), mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1ª – OBJETO

1.1.O presente Termo tem por objeto:

- 1.1.1. A aceitação formal por parte da CONCESSIONÁRIA do inventário com todos os bens existentes e integrantes dos aeroportos integrantes do Bloco [INDICAR];
- 1.1.2. Relação de passivos e/ou irregularidades ambientais não conhecidos pelas partes, nos termos da Cláusula 12.7 do CONTRATO; e
- 1.1.3. Permissão de uso e acesso gratuito dos bens inventariados indicados na lista anexa, conforme especificações constantes do CONTRATO, do qual este TERMO passa a fazer parte integrante, a fim de que a Concessionária proceda a execução do objeto concedido.

CLÁUSULA 2ª – PRAZO

2.1. O presente Termo de Aceitação e Permissão de Uso terá o prazo de vigência iniciado na data de sua assinatura e de término na mesma data em que for extinto o CONTRATO.

2.2. Este Termo poderá ter seu prazo de vigência alterado em decorrência de alterações no prazo



Anexo 08 – Complexo Aeroportuário | Bloco Noroeste e Bloco Sudeste

do CONTRATO.

CLÁUSULA 3ª – CONDIÇÕES DA PERMISSÃO

3.1.A Concessionária obriga-se a:

- 3.1.1. ter vistoriado os referidos bens, sendo responsável pela descrição constante do inventário, o qual passa a fazer parte integrante do presente, nada mais tendo a reclamar da ARTESP ou do ESTADO DE SÃO PAULO, em relação aos referidos bens;
- 3.1.2. manter atualizada lista de bens e ativos integrantes da CONCESSÃO, constante deste TERMO, com todas as suas informações pertinentes, incluindo descrição, estado de conservação e vida útil remanescente, durante todo o prazo da CONCESSÃO;
- 3.1.3. utilizar a área, os equipamentos e os bens exclusivamente para execução do objeto da CONCESSÃO, vedado seu uso para qualquer outra finalidade;
- 3.1.4. zelar pela guarda e conservação das áreas e dos equipamentos de forma a poder devolvê-los ao ESTADO DE SÃO PAULO nas mesmas condições de operação em que ora lhes são entregues;
- 3.1.5. efetuar o pagamento de eventuais impostos e taxas que recaiam ou venham a recair sobre as áreas devido à execução do CONTRATO, inclusive sobre áreas comerciais dos aeroportos integrantes do Bloco [INDICAR], bem como despesas relativas à energia elétrica, água, telefonia e de canteiros de obras, respondendo, ainda por todas as exigências dos poderes públicos a que der causa;
- 3.1.6. ocupar os imóveis e assumir a responsabilidade pela guarda dos mesmos, dos equipamentos e bens, a partir da assinatura deste TERMO.

CLÁUSULA 4ª – BENFEITORIAS

- 4.1. Quaisquer benfeitorias sejam úteis, necessárias ou voluptuárias, bem como plantações e acessões, consentidas ou não, que a CONCESSIONÁRIA vier a fazer na área objeto da CONCESSÃO, ficarão a ela incorporadas, desistindo a CONCESSIONÁRIA de qualquer direito de retenção ou indenização.

[Handwritten signatures]

CLÁUSULA 5ª – EXTINÇÃO

5.1.O presente Termo Aceitação e Permissão de Uso de Ativos será extinto nas mesmas hipóteses de extinção previstas do CONTRATO.

5.2.A extinção deste Termo implicará a imediata desocupação e restituição das áreas cedidas , sob pena de a CONCESSIONÁRIA ser considerada esbulhadora, para efeitos de reintegração de posse, conforme art. 926 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como a devolução de todos os equipamentos cedidos, sem prejuízo das indenizações ao ESTADO DE SÃO PAULO, quando for o caso.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma, na presença de duas testemunhas, abaixo nomeadas.

[LOCAL], [DATA]

[CONCESSIONÁRIA]

Por seu representante legal RG

nº [.]

CPF/MF sob o nº [.]

[ARTESP]

Por seu representante legal RG

nº [.]

CPF/MF sob o nº [.]

Anexo 08 – Complexo Aeroportuário | Bloco Noroeste e Bloco Sudeste

Testemunha:
RG nº
CPF/MF sob o nº:

Testemunha:
RG nº
CPF/MF sob o nº:

LL

ML

LISTA DEFINITIVA DE BENS E ATIVOS E INVENTÁRIO

Descrição do Bem	Estado de Conservação	Capacidade de Operação	Demais especificações técnicas



Anexo 08 – Complexo Aeroportuário | Bloco Noroeste e Bloco Sudeste

PASSIVOS E/OU IRREGULARIDADES AMBIENTAIS NÃO CONHECIDOS PELAS PARTES:

[--]

PP

he